

1500316-48.2021.8.26.0633

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Corrupção ativa

Magistrado: ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... e a autoria do delito de tráfico de drogas e a autoria dos crimes de corrupção ativa e desobediência estão consubstanciadas no auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição/apreensão (fls. 11/12), auto de constatação (fls. 13/14), fotografias (fls. 29/32), laudo pericial (fls. 185/186), bem como pelos demais elementos de informação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, . - V. São Paulo

CEP: 11730-000 - Mongaguá - SP

Telefone: (13) 3346-5206 - E-mail: mongaguadist@tjsp.jus.br

1500316-48.2021.8.26.0633 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500316-48.2021.8.26.0633

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Corrupção ativa

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REINALDO SIVIERO FILHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

REINALDO SIVIERO FILHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigos 330 e 333, caput, ambos do Código Penal, todos na forma do artigo 69, do mesmo Estatuto Repressivo, porque no dia 28 de outubro de 2021, por volta das 21h, na Avenida Arpoador, nº 1306, Balneário Copacabana Paulista, nesta cidade e comarca de Mongaguá, trazia consigo, para entrega e venda a terceiros, 1.833 (um mil oitocentos e trinta e três) porções de maconha,, com peso bruto de 2.902g, 5.140 (cinco mil cento e quarenta) porções de cocaína, com peso bruto de 5.952g, bem como 4.052 (quatro mil e cinquenta e duas) porções de crack, com peso bruto de 744g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva e a denúncia foi recebida em 08/11/2021 (fls. 117/119). O réu foi citado (fls. 173) e apresentou Resposta à Acusação (fls. 164/169).

Em audiência foram ouvidas três testemunhas, bem como interrogado o réu.

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição diante da

fragilidade da prova e, subsidiariamente, reconhecimento da atenuante da confissão, a aplicação do redutor em grau máximo, fixação de regime inicial de cumprimento de pena aberto, conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e possibilidade de recurso em liberdade.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas e a autoria dos crimes de corrupção ativa e desobediência estão consubstanciadas no auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição/apreensão (fls. 11/12), auto de constatação (fls. 13/14), fotografias (fls. 29/32), laudo pericial (fls. 185/186), bem como pelos demais elementos de informação colhidos em sede policial, robustecidos pela prova produzida em Juízo.

Em solo policial o réu disse que estava no local dos fatos a fim de cobrar uma dívida de uma pessoa que acabara de sair da prisão e que lhe deve. Afirmou que em determinado momento uma viatura lhe abordou e que, ao ver a viatura, jogou para fora do veículo uma porção de maconha que era para seu consumo. Disse que durante a abordagem os policiais lhe agrediram com chutes e cuspiram e seu rosto. Negou que tivessem encontrado drogas em sua posse. Informou que lhe trouxeram até a delegacia onde permaneceu na viatura aguardando por mais de uma hora e que em determinado momento outra viatura chegou e trouxeram drogas as quais lhe atribuíram a posse. Disse que o policial moreno lhe disse que já tinha matado 12 e que ele seria somente mais um. Negou que as drogas lhe pertencessem e também negou que tenha tentado subornar os policiais. Em Juízo confirmou que estava levando duas sacolas com drogas, que estavam escondidas no carro. Negou ter cometido o delito de corrupção ativa. Afirmou que desobedeceu a ordem de parada por pendências em relação ao veículo. Afirmou que no veículo havia duas sacolas com drogas, com volume aproximado de sacolas de supermercado. Narrou que cometeu o delito por necessidade financeira.

A testemunha Benedito Santos Borges, policial militar, disse que estavam em atendimento de ocorrência, por desentendimento familiar, quando adentrou um veículo em alta velocidade pela via, o que chamou atenção. Afirmou que dias anteriores o mesmo veículo já havia sido abordado, pois havia denúncia de que estavam jogando drogas para dentro do presídio. Disse que o acusado desobedeceu ordem de parada e quase atropelou pedestres e outras pessoas na via. Referiu que conseguiram interceptar o veículo de frente e o réu resistiu a abordagem. Disse que em revista ao interior do veículo foi localizado dinheiro no assoalho do veículo e o acusado tentou desvencilhar uma sacola contendo entorpecentes. Afirmou que o réu disse que havia dispensado 20g de maconha e que o acusado ofereceu R\$ 20.000,00 para que não fosse conduzido à delegacia. Narrou que o réu foi visto despejando uma sacola preta na via, onde estavam os entorpecentes apreendidos. Mencionou que o réu disse pertencer a uma facção criminosa e que os policiais poderiam sofrer algum tipo de retaliação. Confirmou que havia duas sacolas contendo entorpecentes, sendo uma dispensada pelo réu durante a perseguição e outra encontrada no automóvel.

A testemunha Renato da Silva Macedo, também policial militar, narrou versão semelhante à oferecida por seu companheiro de farda, aduzindo que havia várias denúncias de que pessoas jogavam celulares e drogas no CPP de Mongaguá e que o réu, em seu veículo, já havia sido abordado, porém sem nada de ilícito em sua posse. Afirmou que o réu sempre dizia ser uber e que estava perdido.

A testemunha Darlan de Aguiar Vaz, também policial militar, narrou versão semelhante à oferecida pelos demais policiais, aduzindo que o réu, ao sair do veículo, ao invés de se entregar, foi para cima da guarnição, tendo sido necessário o uso de algemas. Afirmou que o acusado não quis dizer de quem era a droga que foi localizada em sua posse e que pelo réu foi previamente lançada para fora do veículo durante a perseguição. Afirmou que o dinheiro localizado no veículo estava em notas de baixo valor, espalhadas pelo assoalho do veículo, como se tivessem caído após o arremesso da sacola.

A confissão do réu quanto ao crime de tráfico de drogas encontra respaldo nos demais elementos de prova. Disse o denunciado que atuava no comércio ilícito de

entorpecentes em função de dificuldades financeiras e que estava na posse de duas sacolas contendo drogas ilícitas.

Discorreu o acusado narrativa inverossímil acerca das drogas que foram localizadas em sua posse, aparentemente desejando atribuir aos policiais terem plantado estupefacientes em seu desfavor, porém nenhum sentido faz essa história, já que, para a configuração do crime que o acusado, inclusive, reconheceu ter cometido, desnecessária a existência da vultosa quantia e de toda a variedade que foi apreendida às fls. 11/12, estupefacientes periciados às fls. 185/187.

A negativa de autoria declinada pelo réu em relação aos crimes de desobediência e corrupção ativa, no entanto, remanesce isolada no acervo probatório, diante dos depoimentos harmônicos e coesos das testemunhas.

As testemunhas, policiais militares que efetuaram a prisão do réu, disseram que o acusado já havia sido abordado em outras oportunidades, no mesmo veículo em que estava na data dos fatos, por suspeita de arremesso de drogas e aparelhos de telefone celulares para o interior do CPP de Mongaguá, porém nada de ilícito foi encontrado consigo e, por isso, sempre foi liberado. Prosseguiram as testemunhas dizendo que, na data dos fatos, o réu passou pela rua em alta velocidade, o que motivou o acompanhamento e posterior cerco e abordagem por parte dos policiais. Os policiais militares narraram que o acusado desobedeceu a ordem de parada e que mesmo quando conseguiram interceptar o veículo, o denunciado resistiu à abordagem, tendo oferecido a quantia de R\$ 20.000,00 para que não fosse preso em flagrante aduzindo pertencer a facção criminosa, contextualizando possível retaliação aos milicianos. Disseram as testemunhas que havia dinheiro espalhado no assoalho do veículo e que uma das sacolas contendo entorpecentes foi dispensada pelo réu durante a fuga e a outra se encontrava no interior do automóvel.

Tanto a droga dispensada pelo acusado enquanto fugia, quanto a que estava no veículo foram apreendidas às fls. 11/12 e periciadas às fls. 185/187, comprovando cabalmente o tráfico de entorpecentes cometido pelo acusado. A imensa quantidade e relevante variedade de drogas dão conta de que o provável destino dos entorpecentes seria abastecimento de ponto de venda de drogas ou mesmo o estabelecimento prisional, destinando-se ao consumo de centenas de pessoas.

Desta feita, o acusado incidiu em um dos núcleos do tipo misto alternativo constante do artigo 33, caput, da Lei nº 11.43/06, qual seja "trazer consigo".

Nesse sentido, o entendimento esposado em julgado do c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz nenhuma exigência no sentido de que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do entorpecente. 3. Recurso especial provido, para cassar o acórdão recorrido e, consequentemente, restabelecer a sentença condenatória. (REsp nº 1361484/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 10.06.2014, DJe 13.06.2014).

Inafastável, outrossim, a autoria delitiva do crime de corrupção ativa cometido pelo acusado, que pretendia se ver livre do flagrante mediante o pagamento de R\$ 20.000,00 aos policiais, assim como do crime de desobediência, já que descumpriu ordem de parada emanada pelos agentes consoante relatado pelas testemunhas.

Vale ressaltar que não consta dos autos qualquer indício de que as testemunhas tenham faltado com a verdade, de forma a retirar a credibilidade de suas palavras. Ao contrário, embora já tivessem abordado o réu anteriormente, não tinham os milicianos qualquer relação pessoal de animosidade com o denunciado, de modo a ensejar a ilação de "flagrante forjado".

Nessa toada, a condenação é medida de rigor. Passo à dosimetria da pena.

I - DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

O réu é portador de maus antecedentes, pois condenado definitivamente nos autos de nº 0013943-80.2001.8.26.0477, que tiveram trâmite perante a 1ª Vara Criminal de

Praia Grande (fls. 45/46). Ainda, atenta ao quanto consta do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, o acusado trazia consigo quantidade descomunal de drogas (1.833 porções de maconha, com peso bruto de 2.902g; 5.140 porções de cocaína, com peso bruto de 5.952g e 4.052 porções de crack, com peso bruto de 744g), além da variedade de três tipos de entorpecentes, dois dos quais com alto poder vulnerante (crack e cocaína), o que igualmente acarreta incremento na sanção-base.

Portanto, estabeleço a pena-base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais o pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Confesso, concedo a redução de sanção em 1/6, tornando definitiva a pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, reprimenda que torno definitiva, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, afastada a incidência do redutor diante dos maus antecedentes ostentados pelo acusado, somado à grande quantidade e variedade de drogas que tinha em sua posse, alijando por completo a possibilidade de ser entendido como "pequeno traficante".

II - DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA

Considerando os maus antecedentes apontados em desfavor do réu, acresço 1/8 à pena-base e a torno definitiva em 16 (dezesesseis) dias de detenção, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, inexistentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

II - DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA

Igualmente, reporto-me aos maus antecedentes ostentados pelo acusado para incrementar a pena-base, tornando a sanção definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, inexistentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Os crimes cometidos pelo réu tiveram desígnios autônomos, momentos consumativos diversos e ofenderam a bens jurídicos distintos. Assim sendo entendo haver concurso material de delitos, de forma a atrair o quanto disposto no artigo 69, do Código Penal e a consequente soma das sanções, excluída a referente ao crime de desobediência, que possui pena de detenção.

Nesse contexto, procedo à soma das penas cominadas pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa, totalizando 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 531 (quinhentos e trinta e um) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal, ausente informações a respeito da situação financeira do acusado.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, para sanção relativa ao crime de desobediência, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea "c" e §3º, do Código Penal, bem como o regime inicial de cumprimento de pena fechado para a reprimenda referente aos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea "b" e §3º, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o acusado REINALDO SIVIERO FILHO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 333, caput, ambos do Código Penal, todos na forma do artigo 69, do mesmo Estatuto Repressivo, às penas de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 531 (quinhentos e trinta e um) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal e como incurso no artigo 330 do Código Penal às penas de 16 (dezesesseis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal.

NEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade. Preso durante o processo e, somando-se ao acima decidido, com maior razão deve permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena já imposta, mesmo porque presentes os requisitos legais, permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. RECOMENDE-SE o denunciado no presídio em que se encontra.

Deixo de proceder à detração, conforme determina o art. 387, §2º, do CPP, uma vez que não há nos autos informações acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos para a aplicação do instituto.

CONCEDO ao réu o benefício da gratuidade de justiça.

EXPEÇA-SE guia de execução provisória.

DECRETO o perdimento do valor apreendido em favor da União, nos termos do art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, EXPEÇAM-SE a guia de execução definitiva e os documentos e comunicações de praxe.

P.I.C.

Mongaguá, 7 de março de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA